

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3420/2538

พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร
นาย วินัย รัตนพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 221, มาตรา 230

แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา230จะให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจและหน้าที่ตั้งศาลเดิมแต่ก็จำกัดอยู่ในขอบอำนาจของการสืบพยานหลักฐาน แทนตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุ่ล่งไปเท่านั้นส่วนมาตรา221ที่ให้อำนาจแก่ผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ก็เฉพาะแก่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลที่จะรับประเด็นอนุญาตให้ฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่ชอบ การตรวจสอบการทำไม้ซึ่งรวมทั้งตราประจำตัวประทับที่ต่อไม้และหน้าตัดไม้เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกับการนำไม้เคลื่อนที่ออกจากป่าการที่จำเลยที่2ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้ตราประจำตัวประทับที่หน้าตัดไม้ซึ่งโดยละเว้นการตรวจสอบไม้ดังกล่าวตามระเบียบของทางราชการกับกรอกข้อความอันเป็นเท็จลงในใบเบิกทางนำไม้เคลื่อนที่ในวันเดียวกันเพื่ออำพรางให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบเพื่อให้มีการนำไม้เคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางได้สำเร็จจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง สอง ตาม พระราชบัญญัติ ป่าไม้พ.ศ.
2484 มาตรา 4, 5, 11, 69, 73, 74 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91, 157,
160, 162 และ ริบ ไม้ ของกลาง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ที่ 1 มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง , 69 วรรคสอง (ที่ ถูก 69วรรคสอง (2)), 73 วรรค
สอง (ที่ ถูก 73 วรรคสอง (2)) เรียง กระทั่งลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฐาน ทำ ไม้หวงห้าม โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จำคุก 3 ปี ฐาน มี ไม้หวง
ห้าม มิได้ แปรรูป ไว้ ใน ครอบครัวโดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จำคุก 3 ปี รวม จำคุก 6
ปี ส่วน จำเลย ที่ 2 มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 160,
162(1)(4) ให้ ลงโทษฐาน เป็น เจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ ซึ่ง เป็น บท
หนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำเลย ที่ 2 กระทำ ความผิด ตาม บท
มาตราดังกล่าว 3 กรรม เรียง กระทั่ง ลงโทษ โดย ให้ จำคุก กระทั่ง ละ 2 ปี รวมจำ
คุก 6 ปี ริบ ไม้ ของกลาง

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ ลงโทษ จำเลย ที่ 1หนึ่งใน สาม
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก จำเลย ที่ 1มี กำหนด 4 ปี ความ
ผิด ของ จำเลย ที่ 2 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162(1)(4) ตาม ฟ้อง
ข้อ 2(ข) และ ความผิด ของ จำเลย ที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,
160 ตาม ฟ้อง ข้อ 2(ค) เป็น ความผิดกรรมเดียว กัน ผิด ต่อ กฎหมาย หลายบท
ให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 อันเป็น บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด
เพียง บท เดียว ตาม ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก จำเลย ที่ 2 มี

กำหนด 2 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับ จำเลย ที่ 2 ใน ความผิด ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157,162(1)(4) ตาม ฟ้อง ข้อ 2(ก) นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น
ไป ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา ใน ศาลชั้นต้นที่
รับ ประเด็น อนุญาต ให้ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี นี้ ศาลชั้นต้น พิจารณาว่า จำเลย ที่ 1
มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 69 วรรคสอง (2) 73
วรรคสอง (2) รวม 2 กระทง จำคุก กระทง ละ 3 ปีรวม จำคุก 6 ปี ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 พิจารณาแก้ เป็น ว่า ให้ ลงโทษ จำคุกกระทง ละ 2 ปี รวม จำคุก 4 ปี เป็น
เพียง แก้ไข เล็กน้อย ซึ่ง โทษ จำคุกแต่ละ กระทง ไม่เกิน 5 ปี คู่ความ จึง ต้องห้าม
ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคแรก ส่วนจำเลย ที่ 2 ศาลชั้นต้น พิจารณา ว่า มี ความผิด ตาม ประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 157, 160, 162(1)(4) (ตาม ฟ้อง ข้อ 2 (ก)(ข) และ (ค)) ให้
ลงโทษ ตาม มาตรา 157 ซึ่ง เป็น บทที่ มี โทษหนัก ที่สุด รวม 3 กระทงจำคุก
กระทง ละ 2 ปี รวม จำคุก 6 ปี ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณาแก้เป็น ว่า จำเลย ที่ 2
มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157,162(1)(4) ตาม ฟ้อง ข้อ 2(ก)
และ มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 160 ตาม ฟ้อง ข้อ 2(ค)
เป็น กรรมเดียว ผิด ต่อ กฎหมาย หลายบทให้ ลงโทษ ตาม มาตรา 157 อันเป็น บท
ที่ มี โทษหนัก ที่สุด จำคุก 2 ปียกฟ้อง โจทก์ สำหรับ จำเลย ที่ 2 ใน ข้อหา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162(1)(4) ตาม ฟ้อง ข้อ 2(ก) ดังนั้น เฉพาะ
ความผิด ตาม ฟ้องข้อ 2(ข) และ (ค) เป็น เพียง แก้ไข เล็กน้อย คู่ความ จึง ต้อง
ห้าม ฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก ที่ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา โดย มี ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณาใน

ศาลชั้นต้น ที่ รับ ประเด็น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง นั้นเห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 ที่ ให้อำนาจศาล ที่ พิเคราะห์ คดี ส่ง ประเด็น ให้ ศาล อื่น สืบพยาน หลักฐาน แทน นั้นแม้ ตาม บทบัญญัติ ดัง กล่าว จะ มี ข้อความ ระบุ ให้ ศาล ที่ รับ ประเด็น มีอำนาจ และ หน้าที่ ดัง ศาล เดิม และ ศาล ที่ รับ ประเด็น มีอำนาจ ส่ง ประเด็นไป ยัง ศาล อื่น อีก ต่อ หนึ่ง ได้ ก็ ตาม ความหมาย ก็ คง จำกัด อยู่ ใน ขอบ อำนาจของ การ สืบพยาน หลักฐาน แทน ตาม ที่ ได้รับ มอบหมาย ให้ ล่วง ไป เท่านั้นและ ตาม ประมวลกฎหมายวิธี พิพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ที่ ให้ อำนาจแก่ ผู้พิพากษา คนใด ซึ่ง พิเคราะห์ หรือ ลงชื่อ ใน คำพิพากษา หรือ ทำความเห็น แย้ง ใน ศาลชั้นต้น หรือ ศาลอุทธรณ์ อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ได้ นั้น ก็ โดย มุ่งหมาย ให้ อำนาจ แก่ ผู้ พิพากษา ใน ศาลที่ พิเคราะห์ คดี นั้นเอง เพราะ เป็น ผู้ ทราบ ดี ว่า ควร จะ อนุญาต หรือไม่อนุญาต ส่วน ผู้พิพากษา ซึ่ง พิเคราะห์ ใน ศาล ที่ รับ ประเด็น นั้นเป็น เพียง สืบ แทน เฉพาะ พยานหลักฐาน ที่ ศาล ที่ พิเคราะห์ คดี ส่ง มา หา ได้ทราบ ถึง ข้อเท็จจริง ทั้ง สำนวน ไม่ตลอด ทั้ง การ วินิจฉัย คดี ก็ มิได้เกี่ยวข้อง ด้วย การ อนุญาต ให้ ฎีกา จึง ไม่ชอบ ด้วย บทบัญญัติ ดังกล่าวข้างต้น ผล จึง เป็น ว่า จำเลย ทั้ง สอง ยัง คง ต้องห้าม ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ที่ จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา ได้เถียง จุลพินิจ การ รับฟัง พยานหลักฐาน ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ซึ่ง วินิจฉัย ว่า จำเลย ที่ 1 รู้ อยู่ แล้วว่า ไม้ ของกลาง เป็น ไม้หวงห้าม จึง คบคิด กัน กับ จำเลย ที่ 2 กระทำ ความผิดก็ ดี จำเลย ที่ 2 ฎีกา ขอให้ รอการลงโทษ ด้วย ก็ ดี เป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

โจทก์ ฎีกา ใน ข้อ ต่อไป ว่า การกระทำ ของ จำเลย ที่ 2 ตาม ฟ้องข้อ 2(ข) และ (ค) เป็น ความผิด หลายกรรม ต่างกัน โดย คดี ฟัง เป็น ยุติว่า จำเลย ที่ 2 ใน ฐานะ เจ้าพนักงาน ได้ กระทำผิด ฐาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี ขอบ และ กรอก ข้อความ ลง ใน เอกสาร รับรอง เป็นหลักฐาน ซึ่ง ข้อเท็จจริง อัน

เอกสาร มุ่ง พิสูจน์ ความจริง อันเป็นเท็จกล่าว คือ จำเลย ที่ 2 ได้ กรอก ข้อความ ลง ใน ใบเบิก ทาง นำ ไม้ เคลื่อนที่ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ จ. 2 อันเป็น ความเท็จ ว่า ไม้ ที่ นำ เคลื่อนที่นั้น เป็น ไม้เตี้ย นอก ประเภท หวงห้าม ความจริง ไม้ ที่ นำ เคลื่อนที่ นั้น เป็น ไม้จิกนม ซึ่ง เป็น ไม้หวงห้าม ประเภท ก. เพื่อให้ นาย สมจิตต์ ลักษณะ รักษา ราชการ แทน นายอำเภอ พุ่งใหญ่ เชื่อ ว่า เป็น ความจริง และ ออก ใบเบิก ทาง นำ ไม้ เคลื่อนที่ ดังกล่าว ให้ อันเป็น ความผิด ตาม พ้องข้อ 2(ข) นั้น เป็น ความผิด กรรมหนึ่ง กับ คดี พัง เป็น ยุติ ว่า จำเลยที่ 2 ได้ กระทำผิด ฐาน เป็น เจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้น การ ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีชอบ กล่าว คือ จำเลย ที่ 2 ได้ ใช้ ดวงตรา ประจำตัว"ต.5201" ของ ทางราชการ กรมป่าไม้ ดี ประทับ ที่ หน้า ตัด ไม้ซุง ของกลางบริเวณ หน้า ที่ ว่าการ อำเภอ พุ่งใหญ่ โดย ไม่ ได้ ไป ตรวจสอบ ยัง สถานที่ ตัด พั่น ไม้ ตาม ระเบียบ ของ ทางราชการ โดย ปรากฏว่า ไม้ ของกลาง เป็น ไม้จิกนม อันเป็น ไม้หวงห้าม ประเภท ก. มิใช่ ไม้ เตี้ย ซึ่ง เป็น ไม้ นอก ประเภท หวงห้าม อันเป็น ความผิด ตาม พ้อง ข้อ 2(ค) อีก กรรมหนึ่งแยก ต่างหาก จาก ความผิด ข้างต้น นั้น เห็นว่า ข้อ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ทำ ไม้ นอก ประเภท หวงห้าม นั้น กรมป่าไม้ ได้ วาง แนว ปฏิบัติ ไว้ ตามเอกสาร หมายเลข จ. 11 มี ใจความ ว่าการ ตรวจสอบ ไม้ ตาม คำขอ ให้ อยู่ ใน ความรับผิดชอบ ของ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ชนิด จำนวน ไม้ ซึ่ง จะต้อง แน่ชัด ว่า บริเวณ ที่ ตัด ไม้ มิใช่ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขต รักษา พันธุ์ สัตว์ป่า บริเวณ ต้นน้ำ ลำธาร หรือ ตาม ใหญ่ เขา แล้วจึง จะ รับรอง ให้ โดย ใช้ ตรา ประจำ ตัว เลข เรียง แสดง ท่อน และ ต้น เลข เรียงประจำ ท่อน และ ปี พ.ศ. ดี ประทับ ที่ หน้า ตัด ไม้ แต่ละ ท่อน ที่ หน้า ตอ ไม้ทุก ตอ เสร็จ แล้ว ทำ บันทึก ผล การ ตรวจสอบ บัญชี ไม้ และ แผนที่ ป่า โดย สังเกตซึ่ง จะ ใช้ เป็น หลักฐาน เพื่อให้ นาย อำเภอ ท้องที่ ออก ใบเบิก ทาง นำ ไม้เคลื่อนที่ จาก ตอ ไม้ ต่อไป เห็น ได้ว่า การ ตรวจสอบ การ ทำ ไม้ ซึ่ง รวมทั้ง การ ใช้ ตรา ประจำตัว ประทับ ที่ ตอ ไม้ และ

หน้า ดัด ตอ ไม้ เป็น ขั้นตอนต่อเนื่อง กับ การ นำ ไม้ เคลื่อนที่ ออกจาก ป่า ดังนั้น การ ที่ จำเลย ที่ 2 ใช้ ตรา ประจำตัว ประทับ ที่ หน้า ดัด ไม้ ซึ่ง หน้า ที่ ว่าการ อำเภอกท้องที่โดย ละเว้น การ ตรวจสอบ ไม้ ของกลาง ตาม ระเบียบ ปฏิบัติ ข้างต้น กับ การ ที่ จำเลย ที่ 2 กรอก ข้อความ อันเป็นเท็จ ลง ใน ใบเบิก ทาง นำ ไม้เคลื่อนที่ ดังกล่าว มา ข้างต้น ซึ่ง ทำ ขึ้น ใน วันเดียว กัน ก็ เพื่ออำพราง ให้ ถูกต้อง ตาม ขั้นตอน ของ ระเบียบ ที่ ทางราชการ วาง ไว้ และเพื่อให้ มี การ นำ ไม้ เคลื่อนที่ ไป ยัง จุดหมาย ปลายทาง ได้ สำเร็จ ล่วงไป การกระทำ ของ จำเลย ที่ 2 จึง เป็น กรรมเดียว ผิด ต่อ กฎหมาย หลายบทหาใช่ การกระทำ ของ จำเลย ที่ 2 เป็น สอง กรรม ต่างกัน ไม่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เช่นเดียวกัน "

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)ในการใช้กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรคแรก)จะเห็นได้ว่านอกจากจะใช้กฎหมายตามตัวอักษรแล้วยังต้องใช้ตามความมุ่งหมายซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆเท่านั้นไม่ใช่ไปเอาความมุ่งหมายจากที่อื่นเช่นจากที่ประชุมร่างกฎหมาย

หรือผู้ร่างกฎหมายฯลฯเป็นต้นอาจเป็นการใช้ตามตัวอักษรหรือความมุ่งหมายดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างประกอบกันก็ได้ (2)ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 230 บัญญัติไว้มีใจความว่าเมื่อจำเป็นศาลมีอำนาจส่งประเด็นให้ศาลอื่นสืบพยานและให้ศาลที่รับประเด็นมีอำนาจและหน้าที่ดังศาลเดิม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 102 บัญญัติไว้มีใจความว่าถ้าศาลที่พิจารณาคดีเห็นเป็นความจำเป็นให้มีอำนาจตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนได้ให้ศาลที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดี ตาม มาตรา 230 และ 102 ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาลส่งประเด็นหรือรับประเด็นศาลที่รับประเด็นหรือศาลที่สืบพยานหลักฐานแทนศาลเดิมข้อที่ว่าศาลที่รับประเด็นมีอำนาจและหน้าที่ดังศาลเดิมก็ดีหรือศาลที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีก็ดีเป็นข้อความที่บัญญัติต่อมาจากข้อความตอนแรกที่ว่าให้ศาลมีอำนาจส่งประเด็นหรือตั้งให้ศาลอื่นสืบพยานหลักฐานแทนฉะนั้นจึงต้องตีความว่าอำนาจและหน้าที่นั้นมีเพียงภายในขอบเขตที่รับประเด็นหรือรับมอบให้สืบพยานหลักฐานเท่านั้น ไม่ใช่มีอำนาจหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกับศาลเดิมหรือศาลที่แต่งตั้งกล่าวง่าย ๆ ศาลที่รับประเด็นหรือรับแต่งตั้งถูกจำกัดให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นอันเป็นการใช้กฎหมายตามความมุ่งหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 230 และ 102 ดังกล่าวเช่นรับมอบให้สืบนาย ก. พยานโจทก์ก็ต้องสืบเฉพาะนาย ก. พยานโจทก์จะสืบพยานอื่นไม่ได้ถ้าสืบพยานอื่นก็ย่อมเป็นการนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหรือรับมอบให้สืบพยานบุคคลของจำเลยตามบัญชีระบุพยานอันดับที่ 1 ถึง 3 ก็สืบพยานบุคคลของจำเลยตามบัญชีตามอันดับดังกล่าวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งคำขอและออกหมายเรียกพยานบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายให้สืบพยานแทนมิฉะนั้นก็ไม่ได้ตัวพยานมาสืบแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมสั่งคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การสั่งดสืบพยานที่ได้รับมอบหมายให้สืบหรือพยานอื่นของกลุ่มความถ้าสืบไม่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายก็เพียงแต่จดแจ้งไว้

ในรายงานกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ศาลที่ส่งประเด็นหรือแต่งตั้งให้สืบพยานแทนได้
พิจารณาถ้าคู่ความฝ่ายใดยื่นคำร้องคำขอหรือคำแถลงที่ไม่เกี่ยวกับการสืบพยานที่ได้
รับมอบหมายเข้ามาก็ต้องสั่งไม่รับหรือรับไว้แล้วส่งไปให้ศาลเดิมที่พิจารณาคดีเพื่อส่ง
ต่อไป (3)คดีนี้ศาลฎีกากล่าวไว้อย่างถูกต้องว่าศาลที่รับประเด็นมีอำนาจหน้าที่ดังศาล
เดิมจำกัดอยู่ในขอบอำนาจของการสืบพยานหลักฐานแทนตามที่ได้รับมอบหมายให้
ลุล่วงไปเท่านั้นฉะนั้นคดีนี้ผู้พิพากษาที่พิจารณาในศาลที่รับประเด็นจึงไม่มีอำนาจ
อนุญาตให้ฎีกาในข้อเท็จจริงเพราะไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้สืบพยาน
หลักฐานแทน ?ไฟจิตรบุญญพันธุ์?